Copy Trading Raamovereenkomst

1. Partijen en toepasselijkheid

Deze Copy Trading Raamovereenkomst (de "Overeenkomst") geldt tussen MakeMoreMoney, hierna "MakeMoreMoney", en de natuurlijke of rechtspersoon die een abonnement op een MakeMoreMoney-strategie afsluit, hierna de "Abonnee".

De Overeenkomst vormt het algemene kader voor het automatisch volgen van één of meer door MakeMoreMoney aangeboden handelsstrategieën. De actuele productinformatie van de gekozen strategie maakt deel uit van de dienstverlening. De Abonnee kiest afzonderlijk welke strategie of strategieën worden gevolgd.

2. Aard van de dienstverlening

MakeMoreMoney ontwikkelt en exploiteert één of meer handelsstrategieën. De Abonnee kan ervoor kiezen transacties binnen een aangeboden strategie via Systems2follow/TradeConnector automatisch te laten volgen op de eigen beleggingsrekening.

MakeMoreMoney beheert binnen deze inrichting geen individuele beleggingsportefeuille van de Abonnee en verstrekt geen op de persoonlijke situatie van de individuele Abonnee afgestemd beleggingsadvies. De keuze om deel te nemen aan een strategie, het daarvoor toegewezen kapitaal en het voortzetten of beëindigen van deelname blijven beslissingen van de Abonnee.

3. Strategieën, wijzigingen en doorontwikkeling

MakeMoreMoney kan aangeboden strategieën naar eigen inzicht ontwikkelen, aanpassen, optimaliseren, vervangen of beëindigen en nieuwe strategieën toevoegen. Aanpassingen en optimalisaties binnen de normale doorontwikkeling van een strategie hoeven niet afzonderlijk aan de Abonnee te worden gemeld.

Indien een gevolgde strategie fundamenteel van karakter verandert, bijvoorbeeld doordat wordt overgestapt naar een wezenlijk andere categorie financiële instrumenten of een wezenlijk ander type handelsstrategie, informeert MakeMoreMoney de Abonnee vooraf. De Abonnee kan het automatisch volgen van een strategie op ieder moment beëindigen.

Kenmerken, gebruikte financiële instrumenten, risico's en eventuele strategiespecifieke voorwaarden worden beschreven in de actuele productinformatie van de betreffende strategie.

4. Technische uitvoering en rol van derde partijen

MakeMoreMoney genereert transacties binnen de aangeboden MakeMoreMoney-strategieën. Systems2follow/TradeConnector verzorgt de technische doorgifte en automatische replicatie van deze transacties naar de gekoppelde beleggingsrekening van de Abonnee. MEXEM en/of de betrokken broker faciliteert de beleggingsrekening en de orderuitvoering.

Voor de technische koppeling kan een afzonderlijke machtiging of overeenkomst met MEXEM, Systems2follow/TradeConnector en/of andere betrokken dienstverleners vereist zijn. Die machtiging of overeenkomst staat los van deze Overeenkomst.

5. Eigen rekening en zeggenschap

De beleggingsrekening en het daarop aanwezige vermogen blijven op naam van en onder controle van de Abonnee. MakeMoreMoney heeft geen recht om gelden of activa van de beleggingsrekening op te nemen of naar zichzelf over te boeken.

De Abonnee is zelf verantwoordelijk voor de eigen brokerrekening, voldoende beschikbare middelen en margin, de toepasselijke rekeninginstellingen en het voldoen aan voorwaarden die de broker of andere betrokken dienstverleners stellen.

6. Risico en eigen verantwoordelijkheid

Alle transacties die via het automatisch volgen op de rekening van de Abonnee plaatsvinden, komen volledig voor rekening en risico van de Abonnee. Beleggen, en in het bijzonder beleggen met opties en andere derivaten, kan tot aanzienlijke verliezen leiden en kan in bepaalde omstandigheden leiden tot een verlies dat hoger is dan het oorspronkelijk aan een positie toegewezen bedrag.

Historische resultaten en resultaten van een MakeMoreMoney-strategie vormen geen garantie voor toekomstige resultaten.

De uitvoering en het resultaat van gekopieerde transacties kunnen afwijken van de transacties en resultaten van de betreffende MakeMoreMoney-strategie. Dergelijke verschillen kunnen onder meer, maar niet uitsluitend, ontstaan door koersverschillen, uitvoeringstijdstip, beschikbare margin, rekeninginstellingen, technische omstandigheden of de dienstverlening van derde partijen.

Concentratie van een groot deel van het beschikbare vermogen in één strategie vergroot de impact die verliezen binnen die strategie op het vermogen van de Abonnee kunnen hebben. De Abonnee bepaalt zelfstandig welk bedrag of deel van het vermogen aan een strategie wordt toegewezen.

7. Kosten en vergoedingen

Voor het gebruik van de dienstverlening is de Abonnee de op de website van MakeMoreMoney vermelde abonnementsvergoeding verschuldigd. MakeMoreMoney kan de vergoedingsstructuur wijzigen. Wijzigingen worden vooraf via de website of per e-mail bekendgemaakt.

Kosten die door de broker of andere externe dienstverleners rechtstreeks aan de Abonnee in rekening worden gebracht, vallen buiten de abonnementsvergoeding van MakeMoreMoney.

8. Abonnementsduur, verlenging en opzegging

Het abonnement wordt aangegaan voor opeenvolgende perioden van drie maanden en wordt vooraf betaald. Na afloop van iedere abonnementsperiode wordt het abonnement automatisch met drie maanden verlengd.

Opzegging dient uiterlijk één maand vóór aanvang van de eerstvolgende verlengingsperiode door MakeMoreMoney te zijn ontvangen. Bij tijdige opzegging eindigt het abonnement aan het einde van de lopende betaalde abonnementsperiode.

De Abonnee kan het automatisch volgen van een strategie op ieder moment laten beëindigen. Beëindiging van het automatisch volgen geeft geen recht op restitutie van reeds betaalde abonnementskosten en geldt niet automatisch als opzegging van het abonnement.

9. Beëindiging van automatisch volgen en openstaande posities

Wanneer het automatisch volgen wordt beëindigd, worden vanaf het moment waarop de technische beëindiging effectief is geen nieuwe transacties meer automatisch gekopieerd. Openstaande posities kunnen na beëindiging actief blijven. De Abonnee blijft verantwoordelijk voor het bewaken en zo nodig sluiten van dergelijke posities.

Indien voor de technische toegang een afzonderlijke machtiging aan MEXEM en/of TradeConnector is verstrekt, dient intrekking daarvan te gebeuren volgens de daarvoor geldende procedure. Beëindiging van deze Overeenkomst trekt dergelijke externe machtigingen niet automatisch in, tenzij de betreffende dienstverlener uitdrukkelijk anders bepaalt.

10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

MakeMoreMoney aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen, schade of kosten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de copy trading-dienst.

De Abonnee stemt ermee in MakeMoreMoney te vrijwaren van alle aanspraken, verliezen, schade en kosten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de copy trading-dienst.

11. Informatie en communicatie

MakeMoreMoney kan informatie over strategieën, resultaten, risico's en de dienstverlening beschikbaar stellen via de website, het klantdashboard, rapportages, e-mail of andere door MakeMoreMoney gebruikte communicatiekanalen. Dergelijke algemene informatie is niet afgestemd op de persoonlijke financiële situatie of doelstellingen van een individuele Abonnee.

12. Wijzigingen van de Overeenkomst

MakeMoreMoney kan deze Overeenkomst wijzigen. Wijzigingen worden via de website of per e-mail bekendgemaakt voordat zij van toepassing worden. Indien een wijziging van de Overeenkomst gevolgen heeft voor reeds lopende rechten of verplichtingen van de Abonnee, wordt daarbij vermeld vanaf welke datum de wijziging geldt en welke beëindigingsmogelijkheid de Abonnee heeft.

13. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de op dat moment geldende privacyverklaring van MakeMoreMoney. Voor gegevensverwerking door Systems2follow/TradeConnector, MEXEM, de broker of andere derde partijen gelden daarnaast de voorwaarden en privacyverklaringen van die partijen.

14. Toepasselijk recht en overige bepalingen

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, voor zover dwingend recht niet anders bepaalt.

Indien een bepaling van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt, blijven de overige bepalingen van kracht. De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt voor zover mogelijk vervangen door een geldige bepaling die doel en strekking daarvan zo dicht mogelijk benadert.

15. Akkoordverklaring

Door akkoord te gaan met deze Overeenkomst bevestigt de Abonnee kennis te hebben genomen van de aard van de dienstverlening, de werking van automatisch volgen, de betrokkenheid van externe dienstverleners en de aan beleggen verbonden risico's, en met de voorwaarden van deze Overeenkomst in te stemmen.

Volledige naam	
MEXEM-/brokerrekeningnummer	
Gekozen strategie(ën)	
Datum	
Akkoord / handtekening	